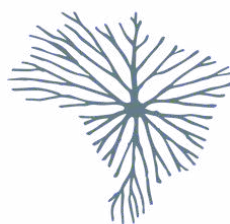


O Brasil em Risco: Os Impactos do PL 2.159/2021 na Sustentabilidade e na Governança Ambiental



centro de conhecimento em
biodiversidade

POLICY BRIEF PARA TOMADORES DE DECISÃO, PRODUZIDO PELO CENTRO DE CONHECIMENTO EM BIODIVERSIDADE (INCT/CNPQ/MCTI)

Copyright © 2025, Knowledge Center for Biodiversity, 31270-901, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brazil

Autores

Geraldo W. Fernandes, Leticia Ramos, Stephannie Fernandes, Cristina Adams, Ane Auxiliadora Costa Alencar, Emmanuel D. Almada, Yasmine Antonini, Francisca S. Araújo, Mario Barroso, Helena G. Bergallo, Alessandra Bertassoni, Júlia Borges, Reinaldo Bozelli, Mercedes Bustamante, Daniela Calado, Ricardo I. Campos, Tatiana Cornelissen, Wendelo Costa, Mario Alberto Cozzuol, Geraldo A. Damasceno Junior, Paulo De Marco Junior, Camila de Paula Dias, Bruce Dickinson, José Alexandre Felizola Diniz Filho, Guilherme Braga Ferreira, Laerte Guimarães Ferreira, Manuel Eduardo Ferreira, José Eugênio Côrtes Figueira, Edmundo Gallo, Letícia C. Garcia, Inácio Gomes, Leandra R. Gonçalves, Anne Priscila Dias Gonzaga, Carlos E. V. Grelle, Leandro Guimarães, Pedro R. Jacobi, Carlos A. Joly, Leandro Juen, Walisson Kenedy-Siqueira, Tiago Kütter Krolow, Juliana Laufer, Cecília G. Leal, Fabyano Alvares Cardoso Lopes, Evandro Luiz Mendonça Machado, Flávia de Figueiredo Machado, Marcia Marques, José H. F. Mello, Carlos Victor Mendonça Filho, Jean Metzger, Flávio M. M. Mota, Daniel Negreiros, Frederico S. Neves, Carlos Nobre, Yumi Oki, Francisco Limeira de Oliveira, Reyjane Patricia de Oliveira, Gerhard Overbeck, Gabriel Arvelino de Paula, Fernando Pedroni, Lucas N. Perillo, Valério Pillar, Marcus Polette, Helder Queiroz, Raoni Rajão, Sérvio P. Ribeiro, Cláudia Q. Rocha, Domingos de Jesus Rodrigues, Ricardo R. Rodrigues, Fabio de Oliveira Roque, Clarissa Rosa, José Sabino, Débora L. Santos, Jean C. Santos, Márcio Roberto dos Santos, Cristiana S. Seixas, Alexandre Christófaros Silva, Rogério R. Silva, Euripedes G. Silveira Junior, Mário Soares, Ricardo Solar, Wilson C. de Souza Jr., Marcelo Tabarelli, Mariana Pires de Campos Telles, Tiago Shizen P. Toma, Fernando Z. Vaz-de-Mello

Projeto gráfico

Elias Fernandes
Raíra Saloméa

Créditos das fotografias

Capa: José Sabino/Natureza em Foco
Sumário: José Sabino/Natureza em Foco e Geraldo Fernandes
p. 3: arquivo/Agência Brasil
p. 4, 5, 6, 9, 10, 16 e 18: José Sabino/Natureza em Foco
p. 8: José Sabino e Gabriel Pavan Sabino/Natureza em Foco
p. 9: Marcos Nagelstein/Ministério do Turismo
p. 12: Elvira Nascimento
p. 13: Geraldo Fernandes
p. 15: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Para informações, entre em contato

Centro de Conhecimento em Biodiversidade
Av. Antônio Carlos, 6627 – Pampulha
Belo Horizonte -MG CEP: 31270-901
Tel: +55 31 3409 3021
Email: contato@biodiv.com.br
Website: www.biodiv.com.br



POLICY BRIEF PARA TOMADORES DE DECISÃO, PRODUZIDO PELO CENTRO DE CONHECIMENTO EM BIODIVERSIDADE (INCT/CNPQ/MCTI)

Copyright © 2025, Knowledge Center for Biodiversity, 31270-901, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brazil

O que é o PL 2.159/2021?

O Projeto de Lei 2.159/2021, chamado de Lei Geral do Licenciamento Ambiental (LGLA) e criticamente apelidado de ‘PL da Devastação’, representa uma ameaça concreta à biodiversidade, aos direitos humanos, à segurança hídrica, alimentar e energética, à saúde pública e aos negócios internacionais do Brasil. Embora envolto em um discurso sedutor de simplificação e celeridade aos processos, sua essência enfraquece os principais instrumentos de proteção ambiental vigentes no país e, dada a tendência econômica global no sentido da sustentabilidade, irá comprometer o desenvolvimento do país em médio e longo prazos.

Aprovado no Senado em maio de 2025, o PL agora segue para reanálise na Câmara dos Deputados. Diante dessa ameaça, cientistas de instituições de pesquisa e membros de organizações da sociedade civil unem-se neste documento para alertar os tomadores de decisão sobre os riscos

associados à sua aprovação. O momento é especialmente crítico: enquanto o Brasil se prepara para sediar a COP 30 e busca reafirmar seu protagonismo ambiental no cenário internacional, paradoxalmente desmonta justamente o licenciamento ambiental – um dos instrumentos mais importantes da sua política de proteção ambiental. Não há coerência em assumir compromissos climáticos globais enquanto, internamente, enfraquece-se a governança ambiental, favorecendo a poluição, a destruição de vegetação nativa – florestal e não florestal –, a grilagem de terras, a violência no campo, a impunidade e o retrocesso institucional. Essa contradição compromete a segurança jurídica e ambiental necessária para operações baseadas em ativos da natureza, impõe riscos significativos às cadeias de suprimentos e desestimula a criação de valor sustentável em longo prazo.

POLICY BRIEF PARA TOMADORES DE DECISÃO, PRODUZIDO PELO CENTRO DE CONHECIMENTO EM BIODIVERSIDADE (INCT/CNPQ/MCTI)

Copyright © 2025, Knowledge Center for Biodiversity, 31270-901, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brazil

Por que foi proposto? **3**

Principais mudanças propostas **4**

Principais riscos e impactos **5**

1. Risco à biodiversidade brasileira **5**
2. Impactos sobre a sociobiodiversidade e aos direitos de povos indígenas, povos e comunidades tradicionais e agricultores familiares **11**
3. Fragilidade na prevenção de desastres **12**
4. Financiamento da destruição da vegetação nativa **13**
5. Desmonte institucional: enfraquecimento dos órgãos de governança ambiental **14**
6. Guerra anti-ambiental e disputas regionais e locais **15**

Paralelo à COP 30 e marcos de financiamento para conservação **16**

1. Dano à imagem e credibilidade internacional **16**
2. Perda de acesso a fundos e investimentos verdes **17**
3. Aumento do risco para exportação de produtos agropecuários para a União Europeia e outros países **18**

Mensagem-Chave **18**



Por que foi proposto?

O 'PL da Devastação' (PL 2.159/2021) foi proposto principalmente sob o argumento de **desburocratizar e acelerar o processo de licenciamento ambiental no Brasil**, que é visto por alguns setores como lento e impeditivo para o desenvolvimento econômico.

Atualmente, o licenciamento ambiental no Brasil é um processo regido principalmente pela Lei da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei nº 6.938/81), pela Lei Complementar nº 140/2011 e pela Resolução CONAMA 001 e 237. Trata-se de uma importante ferramenta preventiva essencial à proteção ambiental, baseada em um processo de avaliação prévia e acompanhamento das atividades efetiva ou potencialmente poluidoras ou degradadoras do ambiente. Desta forma, seu objetivo é garantir que o desenvolvimento ocorra de forma mais sustentável, anulando ou minimizando os impactos negativos ao meio ambiente e à sociedade.

Se esse PL for aprovado como está, irá promover grande descentralização, permitindo que municípios e estados, muitos dos quais não possuem estrutura e capacidade técnica para tal, definam suas próprias atividades isentas de licenciamento. Isso abrirá brechas legais, comprometerá a governança ambiental e enfraquecerá os mecanismos de controle, resultando em assimetrias regulatórias e competição entre entes da federação pela atração de investimentos. Esse cenário nos afastará da posição de liderança no enfrentamento das crises climática e da proteção à biodiversidade, provocando, de forma oposta, um aumento expressivo nas taxas de poluição, de queimadas e de desmatamento em todo o país. Assim, teremos graves consequências para a biodiversidade, para os povos e comunidades tradicionais e, portanto, para a credibilidade do Brasil no cenário econômico e ambiental internacional.



Principais mudanças propostas

O PL altera profundamente a estrutura do licenciamento ambiental no Brasil, com medidas que fragilizam os instrumentos de avaliação, prevenção e mitigação de impactos. Os principais pontos críticos do texto incluem:

- **Dispensa de licenciamento** para atividades consideradas de baixo e médio impacto, criando brechas na definição do que representa médio e baixo impacto e que permitirão a execução de atividades efetivas ou potencialmente poluidoras ou degradadoras sem qualquer avaliação ambiental técnica prévia;
- Criação da **LAC (Licença por Adesão e Compromisso)**. Trata-se de um sistema de autodeclaração em que o próprio empreendedor fornece as informações e obtém a licença, utilizando-se de um termo de autocomprometimento. Nela não há qualquer análise técnica dos órgãos ambientais competentes, sendo válida, inclusive, para empreendimentos de médio impacto;
- **Criação da LAE (Licença Ambiental Especial)**. Esta permitirá a concessão de licenças sem exigência de estudos ambientais prévios para empreendimentos considerados estratégicos, mesmo com

potencial de causar impactos socioambientais.

- **Redução da obrigatoriedade dos Estudos de Impacto Ambiental (EIA-RIMA)**, limitando a obrigatoriedade a casos excepcionais e reduzindo a capacidade de avaliação efetiva e sua abrangência;
- **Desconsideração de impactos indiretos, cumulativos e sinérgicos**, considerando apenas os impactos diretos, enquanto ignora efeitos em cadeia, críticos para a integridade dos ecossistemas;
- **Transferência excessiva de competências para estados e municípios**, abrindo espaços para fragilização da proteção ambiental em locais com baixa capacidade técnica e de fiscalização, gerando disparidade entre regiões e insegurança jurídica. Essa alteração facilita a pressão política local para a liberação de empreendimentos sob regras mais flexíveis, gerando um cenário de disputa econômica entre municípios e encorajando o afrouxamento crescente;
- **Renovação automática das licenças**, podendo dificultar a aplicação e fiscalização de condicionantes ambientais e monitoramento.

Principais riscos e impactos

1. Risco à biodiversidade brasileira

A aprovação do PL 2.159/2021 representa um retrocesso com consequências drásticas para todos os biomas do país. A flexibilização das normas ambientais irá ampliar a conversão de áreas naturais em áreas antropizadas, acelerar a degradação de ecossistemas e enfraquecer os instrumentos de proteção em áreas já vulneráveis.

Amazônia - Destruição da Vegetação Nativa e Grilagem

O autolicenciamento ambiental e a dispensa de licenças para atividades agropecuárias em grande escala incentivam a grilagem de terras, a invasão de áreas protegidas e a conversão ilegal da vegetação nativa, incluindo florestas, sistemas costeiros, campos e savanas amazônicas. O PL, ao ignorar no processo de licenciamento a existência de terras indígenas e outros territórios tradicionais ainda não regularizados, expõe esses locais a invasões e a empreendimentos que afetam diretamente as pessoas originárias nos seus territórios, seus recursos e modos de vida. Além disso, o PL isenta de licenciamento obras de grande impacto socioambiental, como a retomada da construção da BR 319, uma das principais frentes atuais de desmatamento e ocupação ilegal na região. A flexibilização das normas de licenciamento é um risco iminente à Amazônia e compromete metas climáticas nacionais e acordos internacionais dos quais ►





o Brasil é signatário, como o Acordo de Paris e a Convenção sobre Diversidade Biológica. A redução do controle ambiental ameaça não apenas a biodiversidade, mas também a estabilidade hídrica e climática da região, com consequências diretas para a agricultura, a segurança e a soberania alimentar e o bem-estar das populações urbanas e rurais da Amazônia e de outras regiões do país. Por outro lado, a interiorização descontrolada da população humana dentro da floresta fragmentada aumenta o risco de contato com novas cepas de arbovírus, como alertado pela Fundação Oswaldo Cruz, elevando o risco potencial de surtos e até epidemias de novas doenças transmitidas por insetos, como já ocorre com a dengue, zika, chikungunya e febre amarela. Logo, a expansão de fronteiras agrícolas, o desmatamento e o crescimento desordenado são fatores que facilitam a emergência e disseminação de doenças transmitidas por vetores.

Cerrado - Destruição Acelerada da Vegetação Nativa e Aumento da Crise Hídrica

A liberação acelerada de licenças ameaça as nascentes de grandes bacias hidrográficas brasileiras, além de estimular o desmatamento de pequenos fragmentos de Cerrado (conhecidos como 'capões', menores de 2 hectares; Lei estadual 22.017/2023, estado de Goiás). A substituição da vegetação nativa de campos, savanas e matas por monoculturas, compromete a biodiversidade e intensifica a crise hídrica. A flexibilização do licenciamento irá acelerar ainda mais a conversão de vegetação para pastagens plantadas e lavouras, e facilitará a expansão ►

de espécies exóticas invasoras associadas a esse processo, aumentando o risco de extinção de espécies endêmicas, reduzindo a biodiversidade (flora e fauna – macro e microbiota), comprometendo a proteção dos solos e a manutenção de aquíferos. Poderá, ainda, reduzir populações de espécies vegetais utilizadas por povos e comunidades tradicionais que habitam o Cerrado (p. ex., pequi, baru, capim dourado e sempre vivas), impactando seus modos de vida e geração de renda. A supressão do Cerrado mediante a desflorestação afetará diretamente as nascentes de oito das doze principais bacias hidrográficas brasileiras. A destruição descontrolada da vegetação nativa, somada ao autolicensing ambiental, reduzirá a capacidade do estado de avaliar impactos sobre os recursos hídricos. Esse cenário favorece também a instalação indiscriminada de Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs), fenômeno recorrente no bioma, com efeitos sinérgicos nas bacias, causando fragmentação dos cursos de água, aumento na carga de sedimentos, interrupção da piracema e alterações no fluxo hidrológico dos rios, trazendo impactos diretos à fauna aquática e aves limícolas. O aumento da contaminação das águas por agrotóxicos e fertilizantes, a partir da expansão indiscriminada de grandes projetos de irrigação, é outra consequência esperada

desse PL. Como resultado, a disponibilidade de água diminuirá, impactando o agronegócio e o abastecimento de grandes cidades em diferentes regiões do país. Além disso, o aumento do assoreamento dos rios gerado pela desproteção de suas margens e maior intensidade de uso das terras implicará em maior aporte de sedimentos às hidrelétricas, diminuindo a vida útil das mesmas, o que pode gerar aumento dos custos da energia elétrica. Modelagens recentes indicam que com a recuperação de pastagens degradadas e com a intensificação sustentável da pecuária no Cerrado proporcionará a liberação de até 21 milhões de hectares para outros usos da terra. Desses hectares disponibilizados, cerca de 3 milhões poderiam ser destinados à expansão agrícola e mais de 18 milhões à restauração da vegetação nativa e/ou restauração ambiental. Esses dados reforçam que o uso mais eficiente das áreas já convertidas é mais estratégico do ponto de vista ambiental, social e econômico. Em contraste, o PL coloca em risco imediato aproximadamente 32 milhões de hectares de vegetação nativa remanescente do bioma que podem ser “legalmente” desmatados. Isso comprometeria cerca de 47% de todo o carbono estocado na vegetação nativa do Cerrado e ameaçaria a existência de centenas de espécies endêmicas deste bioma. ►

Mata Atlântica - Fragmentação e Perda de Florestas e Campos Remanescentes

O bioma Mata Atlântica é um dos mais biodiversos do mundo, com alto grau de endemismo de espécies. E, apesar de suas florestas tropicais estarem entre as mais impactadas do mundo e ser o bioma mais devastado do país, ainda possui importantes fragmentos florestais, campos de altitude e áreas em regeneração. O PL facilita a destruição desses remanescentes florestais e campestres, especialmente por meio da emenda 102, que permite que vegetação nativa madura e em estágio médio de regeneração, que cobre cerca de 15 milhões de hectares do bioma, seja suprimida sem a anuência dos órgãos federais ou estaduais. A vegetação da Mata Atlântica é fundamental para o abastecimento de água, produção de alimentos e provimento de serviços ecossistêmicos para cerca de 70% da população brasileira, incluindo grandes centros urbanos, onde esta vegetação tem importante papel na

moderação de eventos climáticos extremos, na minimização de enchentes e secas, bem como o controle de erosões e de deslizamento de encostas. A Mata Atlântica desempenha assim um papel crucial na promoção da resiliência climática, contribuindo significativamente tanto para a mitigação quanto para a adaptação às mudanças climáticas. A perda de mais parcelas dessa vegetação agrava esses desafios, colocando em risco a vida e a segurança de cerca de 140 milhões de pessoas.

Caatinga - Desertificação e Escassez de Água

A Caatinga é um bioma semiárido que historicamente enfrenta graves desafios relacionados à desertificação. A flexibilização do licenciamento ambiental vai acelerar a perda dos poucos remanescentes de vegetação nativa na região (abaixo de 50%), ampliando a perda da fauna e da flora ►





local, e intensificando a escassez de água e a degradação do solo, acompanhados por maior possibilidade de desertificação (a partir de alterações no padrão de evapotranspiração do solo e das plantas, agravados por eventos extremos de seca). Aliás, devido às mudanças climáticas, parte da Caatinga já está sofrendo uma transição de semiárida para árida, conforme oficialmente notificado pelo INPE desde 2023, envolvendo municípios no norte da Bahia. As alterações no licenciamento podem agravar ainda mais a situação dessas regiões vulneráveis, afetando diretamente quem já vive nestes territórios com os maiores índices de insegurança alimentar do Brasil.

Pampa - Impacto na Biodiversidade Campestre

O Pampa, caracterizado por suas vastas formações campestres, está ameaçado pela expansão da agricultura e da silvicultura. O PL facilitará a conversão desses campos nativos, resultando na perda de biodiversidade, no comprometimento de nascentes e de ecossistemas associados. Considerando os cenários de mudanças climáticas em todo o território nacional, marcado por eventos extremos de chuva e seca recorrentes, um bioma mais frágil representa maior risco à população, especialmente nos grandes centros, favorecendo a ocorrência de tragédias naturais como as vistas em 2023 e 2024 no Rio Grande do Sul.

Pantanal - Descontrole em Cabeceiras e Áreas de Influência

O Pantanal é uma área úmida complexa e muitas atividades que o impactam ocorrem ►

em suas cabeceiras, que estão localizadas nos planaltos do bioma Cerrado, impactando diretamente nas características da planície inundável. A flexibilização do licenciamento nessas áreas levará a um aumento da supressão de áreas de vegetação nativa e ampliação das atividades da agricultura, com consequente assoreamento dos rios e contaminação da planície. Soma-se a isso a proliferação descontrolada de PCHs, cuja instalação fragmenta os cursos d'água, altera o fluxo hidrológico e compromete o regime de cheias e secas, processo essencial para a biodiversidade do bioma. Na parte da planície, o afrouxamento das normas ambientais pode possibilitar que atividades como plantio de soja na planície, e outras atividades potencialmente degradadoras, possam ser desenvolvidas na região. Como é considerado patrimônio brasileiro pela constituição de 1988, toda e qualquer atividade potencialmente degradadora deve ser avaliada com critérios técnicos. Além disso, o afrouxamento das proteções ambientais, a depender do que for aprovado, poderá agravar os efeitos dos mega incêndios que já castigam a região, acompanhado de drástica redução dos corpos hídricos, cada vez mais rasos, drenados e sujeitos a uma maior evaporação.

Bioma Marinho Costeiro (zona costeira e plataforma continental)

Ecossistemas frágeis como manguezais, marismas, riachos litorâneos, praias, dunas, restingas, costões, estuários, lagoas e ilhas, que já sofrem com a especulação imobiliária, serão ameaçados pela liberação, em massa, de empreendimentos residenciais e turísticos, obras públicas (aterros, calçadas a beira mar, etc.), ►



sem ações de zoneamentos necessários à conservação e proteção da biodiversidade e dos recursos pesqueiros, o que prejudicará a economia e a subsistência de povos do mar, tais como as comunidades de pescadores artesanais, marisqueiras, ribeirinhas e quilombolas. Ademais, ampliará a carcinocultura, a qual eutrofiza e contamina manguezais, além de afetar os recifes calcários, já fragilizados pelas mudanças climáticas e acidificação dos oceanos.

2. Impactos sobre a sociobiodiversidade e aos direitos de povos indígenas, povos e comunidades tradicionais e agricultores familiares

A megadiversidade brasileira precisa ser compreendida em sua intrínseca relação com a diversidade dos povos e comunidades tradicionais que a manejam e protegem ao longo dos séculos. Em todos os biomas, povos indígenas, povos e comunidades tradicionais e agricultores familiares são guardiões fundamentais da biodiversidade. O desmonte do licenciamento ambiental representa um cenário de intensificação das ofensivas sobre os territórios tradicionais, já ameaçados por outras iniciativas legislativas, como as tentativas de implementação da tese do marco temporal quanto à demarcação de terras indígenas.

Uma parte significativa da biodiversidade brasileira encontra-se protegida nos territórios tradicionais, inclusive aqueles ainda não regularizados. Inúmeros estudos têm demonstrado o papel de terras indígenas, territórios quilombolas e tradicionais para proteção da biodiversidade, especialmente no controle do desmatamento, mitigação das

A falta de licenciamento pode ampliar as emissões de poluentes (orgânicos, inorgânicos e elementos-traço) no mar, extirpando organismos marinhos e estuarinos, com impacto também negativo na geração de renda e empregos por meio do ecoturismo, turismo científico, educação ambiental e experiências com comunidades tradicionais — atividades que estarão diretamente ameaçadas caso esses ecossistemas sejam degradados.

mudanças climáticas e manutenção de serviços ecossistêmicos. O desmonte das políticas ambientais terá como consequência novas ameaças ao direito dos povos e comunidades tradicionais à consulta prévia, livre e informada, como prevê a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, da qual o Brasil é signatário.

Vale destacar que os territórios tradicionais e da agricultura familiar guardam e protegem a maior parte da agrobiodiversidade brasileira, incluindo milhares de variedades de plantas de uso alimentar e medicinal, fundamentais para a garantia de nossa soberania alimentar e capacidade de adaptação às mudanças climáticas em curso. Ainda, os saberes tradicionais associados à biodiversidade são parte fundamental do patrimônio biocultural brasileiro e base no desenvolvimento de modelos econômicos capazes de proteger e garantir os direitos humanos e da natureza. ►



3. Fragilidade na prevenção de desastres

12

A aprovação do PL 2.159/2021 representará um grave retrocesso legal e ambiental ao expandir o uso da Licença por Adesão e Compromisso (LAC) para atividades de médio potencial poluidor, permitindo a autodeclaração dos empreendedores, sem qualquer análise técnica prévia ou participação da sociedade. Essa flexibilização elimina a avaliação de impactos indiretos, cumulativos e sinérgicos, compromete a prevenção de desastres socioambientais e viola princípios constitucionais, como o da precaução e o da proibição do retrocesso ambiental. Ao transformar um mecanismo excepcional em regra, o projeto enfraquece o sistema de licenciamento, expõe a sociedade a riscos ambientais significativos e agrava a fragilidade da fiscalização, que passará a atuar apenas após a ocorrência dos danos.

A fragilização do licenciamento ambiental não apenas aumenta o risco de aprovação de empreendimentos que podem contribuir sinergicamente

para catástrofes, mas também compromete a exigência de monitoramento das atividades, resultando em limitações significativas para a gestão adaptativa nas fases operacionais. Essa situação é especialmente alarmante, pois o monitoramento é fundamental para a mitigação de riscos de desastres ambientais. Ademais, a análise de séries históricas de dados é essencial para garantir que os empreendimentos estejam operando de forma segura, tanto para o meio ambiente quanto para a saúde da população e dos próprios trabalhadores.

Sem uma análise prévia dos efeitos dos empreendimentos sobre a saúde humana, a população ficará mais vulnerável a surtos de doenças tropicais e até a novos riscos pandêmicos. O diagnóstico antecipado de populações de insetos vetores, como os transmissores de doenças virais e parasitárias, aliado ao levantamento de doenças negligenciadas, é essencial para orientar ações de vigilância, controle e mitigação. ►

4. Financiamento da destruição da vegetação nativa

• **Menos Exigências de Licença:** O PL 2.159/2021 fragiliza mecanismos essenciais que hoje inibem o financiamento de atividades ilegais e ambientalmente predatórias. Um dos pontos mais críticos é a exclusão da responsabilidade solidária de bancos e instituições financeiras por danos ambientais decorrentes de empreendimentos por eles financiados. Ao isentar essas instituições de sanções em caso de danos ambientais, o PL elimina o incentivo para que exijam garantias ambientais antes da concessão de crédito. Isso abre espaço para a expansão do financiamento de empreendimentos irregulares e nocivos, uma vez que, sem o risco de sanções ou prejuízo à reputação, tende a haver menor rigor na análise ambiental. Trata-se de um retrocesso relevante diante dos avanços recentes no controle do crédito rural e dos compromissos assumidos pelo setor financeiro com práticas sustentáveis. Enfraquece-se, assim, um dos principais instrumentos de indução ao cumprimento da legislação ambiental por parte de empreendedores, reduzindo também a credibilidade do país perante observadores e órgãos reguladores internacionais.

• Aumento do Risco de Crédito Associado à Destruição da Vegetação Nativa Florestal e Não Florestal:

Ao enfraquecer a efetividade dos mecanismos de controle ambiental, o PL amplia o risco de avanço da conversão ilegal de vegetação nativa. Esse cenário eleva a probabilidade de que investimentos financiados pelos bancos se transformem em ativos encalhados (stranded assets) ou estejam sujeitos a disputas judiciais, com impactos diretos sobre a reputação e a saúde das instituições financeiras no Brasil. No médio e longo prazos, ainda que haja isenções formais de responsabilidade, a vinculação com práticas ambientalmente prejudiciais pode comprometer o acesso a mercados internacionais e a linhas de financiamento de investidores que priorizam critérios de sustentabilidade e governança.

• **Critérios Ambiental, Social e Governança (ESG - Environmental, Social, and Governance):** Cada vez mais, investidores e os próprios bancos incorporam critérios ESG em suas análises. Isso significa que eles buscam financiar empresas e projetos que demonstram compromisso com a sustentabilidade e boas práticas de governança. O PL fragiliza essa relação entre bancos e empreendedores, e retrocede em uma tendência global de relações financeiras. ►



5. Desmonte institucional: enfraquecimento dos órgãos de governança ambiental

O PL 2.159/2021 compromete a capacidade do Estado de atuar preventivamente na proteção ambiental ao enfraquecer os órgãos responsáveis pela análise técnica, fiscalização e gestão ambiental.

- **Redução da autonomia e da autoridade técnica:** Os órgãos ambientais federais, como o IBAMA e o ICMBio, perdem capacidade de decisão, enquanto conselhos como o CONAMA veem suas competências esvaziadas, com efeitos se propagando para os órgãos ambientais nas esferas estaduais e municipais.

- **Fragmentação das competências:** A transferência de responsabilidades para estados e municípios, sem garantias mínimas de estrutura técnica e ampliação do corpo técnico especializado, cria disparidades regionais e dificulta a aplicação de normas ambientais eficazes.

- **Desarticulação da política ambiental nacional:** O IBAMA não terá a capacidade de "organizar" ou uniformizar as regras se cada

estado e município tiverem autonomia para criar suas próprias dispensas e critérios para a LAC. Isso fragiliza a coordenação nacional da política ambiental e promove disputa econômica entre estados pela atração de empreendimentos, favorecendo o enfraquecimento geral de normas estaduais.

- **Fiscalização reativa e não preventiva:** A ênfase passa do controle preventivo (análise prévia e exigência de estudos) para o controle reativo (fiscalização após o dano ou denúncia). Isso significa órgãos ambientais atuando mais como "bombeiros" de crises ambientais, em vez de planejadores e gestores que evitam e mitigam os danos socioambientais. Por sua vez, servidores efetivos e terceirizados poderão perder, em médio e longo prazo, a legitimidade no cumprimento de suas funções administrativas, enfraquecendo o enfrentamento dos ilícitos ambientais. ►

6. Guerra anti-ambiental e disputas regionais e locais

O PL 2.159/2021 abre caminho para um licenciamento ambiental fragmentado e desregulado, ao permitir que estados e, especialmente, os 5.570 municípios definam livremente o que é “baixo impacto” e quais atividades serão dispensadas de licenciamento ou submetidas ao autolicensing, sem critérios técnicos unificados. Isso pode resultar em milhares de legislações ambientais distintas – isto já vem ocorrendo com os códigos florestais de alguns estados –, gerando insegurança jurídica, desigualdade na aplicação da lei e fragilização generalizada da proteção ambiental. Ao substituir avaliações técnicas por autodeclarações sem fiscalização, o projeto concede, na prática, um cheque em branco para impactar o meio ambiente com respaldo legal.

Consequência da Autonomia

O Projeto de Lei 2.159/2021 viola frontalmente o princípio federativo insculpido no artigo 18 da Constituição Federal, ao conferir a estados e municípios competência indevida para definir, de forma autônoma e destituída de padrão técnico uniforme, quais atividades serão

consideradas de “baixo impacto” e quais ficarão isentas de licenciamento ambiental ou sujeitas a uma trivial autodeclaração. Tal dispersão normativa gera verdadeira “competição normativa” entre entes federativos, conduzindo à criação de “paraísos” de degradação ambiental em afronta aos arts. 225, §1º, incisos I e II, e 225, §3º, I e II, da Carta Magna. Ademais, a proposição atenta contra o princípio da precaução (art. 225, caput, da CF) e o princípio da não retrocessão, pois revoga, sem justificativa técnica, as garantias procedimentais e onera excessivamente a fiscalização, que, na grande maioria dos municípios, carece de estrutura administrativa, recursos humanos especializados, sistemas informatizados de monitoramento e integração com órgãos estaduais, federais e o Ministério Público. Destarte, aprovar-se-ia um mosaico normativo incompatível com a lógica ecológica dos ecossistemas — que não reconhecem fronteiras políticas — potencializando impactos transfronteiriços em biomas, bacias hidrográficas e unidades de conservação vizinhas, em nítida lesão ao meio ambiente equilibrado e ao interesse público tutelado pela Lei nº 6.938/81 (Política Nacional do Meio Ambiente), na forma de resultante normativo inaceitável. ■





Paralelo à COP 30 e Marcos de Financiamento para Conservação

A aprovação do PL 2.159/2021 ocorre justamente no momento em que o Brasil se prepara para sediar a COP 30 em Belém, no Pará, em 2025. A adoção dessa lei contradiz frontalmente o discurso de liderança ambiental do país e compromete sua imagem frente ao mundo.

16

Prejuízos para o Brasil em relação à COP 30 e financiamentos externos

1. Dano à Imagem e Credibilidade Internacional:

Desalinhamento com a agenda verde: A flexibilização do licenciamento ambiental, às vésperas da COP 30, transmite à comunidade internacional a percepção de que o Brasil não está verdadeiramente comprometido com a agenda ambiental global, enfraquecendo a credibilidade que o governo vem tentando reconstruir. Esse retrocesso viola compromissos assumidos em acordos multilaterais e desconsidera evidências científicas amplamente reconhecidas — muitas delas produzidas por instituições brasileiras de referência internacional em pesquisas sobre

biodiversidade e mudanças climáticas. A aprovação do PL 2.159/2021 compromete a imagem do país como liderança em sustentabilidade e coloca em dúvida sua capacidade de cumprir as metas globais para 2030. Além disso, pode desencadear um efeito-dominó, influenciando negativamente a formulação de normas constitucionais e ambientais em outros países da América do Sul e entre os membros das Conferências das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC).

“Discurso vazio” na COP 30: Será impraticável, na COP 30, o Brasil reivindicar liderança em financiamento climático e pactos de conservação enquanto sua legislação interna avança em sentido contrário. A mensagem que chegará ao mundo é a de um país cujo discurso de conservação e sustentabilidade não se sustenta diante do desmonte de seus próprios instrumentos de proteção ambiental. Sem credibilidade interna, fica comprometida a legitimidade para demandar recursos climáticos e negociar compromissos multilaterais. ►

2. Perda de Acesso a Fundos e Investimentos Verdes:

Condicionalidade ambiental: Muitos fundos internacionais – como o Fundo Amazônia, bancos de desenvolvimento e investidores privados – exigem critérios socioambientais rigorosos para destinar recursos a projetos ou países. A flexibilização ambiental proposta pelo PL 2.159/2021, ao eliminar salvaguardas fundamentais, terá consequências graves e duradouras, uma vez que empreendimentos licenciados sob critérios frágeis geram passivos ambientais que perduram por décadas. Essa postura será interpretada como ausência de compromisso real com a sustentabilidade, levando investidores a classificar o Brasil como destino de alto risco para financiamentos verdes e, consequentemente, restringindo o acesso a recursos essenciais para a conservação e o desenvolvimento de baixo carbono.

Reação de mercados e consumidores:

A adoção de normas rígidas por países e blocos econômicos, como a legislação da União Europeia contra produtos ligados ao desmatamento, e a disseminação de padrões internacionais (por exemplo, ISO 20400 para compras sustentáveis) expõem o Brasil a elevados riscos comerciais. Ao flexibilizar o licenciamento ambiental, o PL 2.159/2021 sinaliza ao mercado global que produtos brasileiros podem originar-se de áreas desmatadas e até de terras indígenas e Unidades de Conservação invadidas ou cadeias produtivas com controle ambiental insuficiente.

Consequentemente, importadores poderão impor barreiras tarifárias ou não-tarifárias, restringindo o acesso do agronegócio e de outros setores exportadores a mercados que valorizam sustentabilidade em suas cadeias de suprimentos. Isso não apenas reduz a competitividade internacional do país, mas também compromete acordos comerciais estratégicos e priva o Brasil de investimentos verdes vinculados a critérios ESG.

Perda de Oportunidades em Pagamentos por Serviços Ambientais:

O Brasil detém vasto potencial para atrair recursos por serviços ambientais, como a manutenção e/ou regeneração de florestas, áreas campestres, savânicas, ecossistemas costeiros e marinhos e a preservação da biodiversidade, por meio de mecanismos de pagamento por serviços ambientais (PSA) e outras formas de financiamento externas. A fragilização do licenciamento ambiental consagra a percepção de que o país não está comprometido com a proteção integral de seus biomas e serviços ecossistêmicos, afastando investidores institucionais, fundos de PSA e programas internacionais que condicionam aportes à comprovação de salvaguardas ambientais robustas. Em consequência, o Brasil deixa de captar recursos vitais para a conservação e restauração, perdendo vantagem competitiva em mercados de carbono e outros mercados voluntários de serviços ambientais, além de comprometer sua liderança no desenvolvimento de soluções sustentáveis para o cumprimento das metas climáticas e da CDB (Convenção sobre Diversidade Biológica). ►

3. Aumento do risco para exportação de produtos agropecuários para a União Europeia e outros países:

A Regulação da UE contra o Desmatamento (EUDR) classifica países ou regiões em três níveis de risco — baixo, padrão ou alto — considerando não apenas a taxa de desmatamento, mas também a robustez de suas políticas públicas ambientais. A aprovação do PL 2.159/2021 no formato atual sinaliza à União Europeia e a grandes compradores, como a China, um claro descompromisso do Brasil com a proteção ambiental, elevando a probabilidade de reclassificação do país como de “alto risco”. Essa condição dificulta futuras reduções de classificação, acarretando custos elevados de due diligence para importadores de produtos brasileiros e potencialmente restringindo o acesso de commodities agrícolas e pecuárias brasileiras aos mercados que valorizam cadeias de abastecimento livres de desmatamento e agrotóxicos. ■

18

Mensagem-Chave

Se aprovado, o PL 2.159/2021 representará um grave retrocesso na política ambiental brasileira. A proposta enfraquece instrumentos essenciais de controle e fiscalização, comprometendo décadas de avanços na proteção dos biomas e da sociobiodiversidade. Sua aprovação abriria caminho para a degradação acelerada do meio ambiente, com impactos irreversíveis para o futuro ambiental, social e econômico do país. É fundamental que o Congresso Nacional rejeite esse projeto.



LITERATURA

Brancalion PHS, Chazdon RL (2017) Beyond hectares: four principles to guide reforestation in the context of tropical forest and landscape restoration. *Restor Ecol* 25:491-496. <https://doi.org/10.1111/rec.12519>.

Brasil (1981) Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981. Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências. Diário Oficial da União, seção 1, Brasília, DF, 2 set. 1981.

Brasil (1988) Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal.

Brasil (2011) Lei Complementar nº 140, de 8 de dezembro de 2011. Fixa normas, nos termos dos incisos III, VI e VII do caput e do parágrafo único do art. 23 da Constituição Federal, para a cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios nas ações administrativas decorrentes do exercício da competência comum relativas à proteção do meio ambiente. Diário Oficial da União, seção 1, Brasília, DF, 9 dez. 2011.

Conselho Federal de Biologia (CFBio) (2025) Histórico de ações e moção de repúdio ao Projeto de Lei nº 2159/2021. Brasília (DF): CFBio. Disponível em: <https://cfbio.gov.br/2021/05/21/sistema-cfbio-crbios-envia-ao-senado-manifesto-contra-o-pl-3729-2004/>. Acesso em: 30 maio 2025.

Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA (1997) Resolução nº 237, de 19 de dezembro de 1997. Dispõe sobre a revisão e complementação dos procedimentos e critérios utilizados para o licenciamento ambiental. Diário Oficial da União, seção 1, Brasília, DF, 22 dez. 1997.

Ferreira ME, Nogueira SHM, Latrubesse EM, Macedo MN, Callisto M, Bezerra Neto JF, Fernandes GW (2022) Dams pose a critical threat to rivers in Brazil's Cerrado hotspot. *Water* 14:3762-3778. <https://doi.org/10.3390/w14223762>.

Fernandes GW, Oliveira HFM, Bergallo HG, Borges-Junior VNT, Colli G, Fernandes S, Fonsêca NC, Garda AA, Grelle CEV, Nunes AR, Perillo LN, Rocha TC, Rodrigues DJ, Da Silveira-Filho RR, Streit H, Toma TSP, Viana PL, Roque FO (2023) Hidden costs of Europe's deforestation policy. *Science* 379:341-342. <https://doi.org/10.1126/science.adg9283>

Latrubesse EM, Arima E, Ferreira ME, Nogueira SHM, Wittmann F, Dias MS, Dagosta FCP, Bayer M (2019) Fostering water resource governance and conservation in the Brazilian Cerrado biome. *Conserv Sci Pract* 1:1-8. <https://doi.org/10.1111/csp2.77>.

Pillar VD, Overbeck GE (2025) Nature conservation policies are biased toward forests and neglect grassy ecosystems worldwide. *Science* 388:6747. <https://doi.org/10.1126/science.adx7441>.

LITERATURA

Mattos C, Bernardino PN, Stein B, Carneiro GP, Tavares J, Esquivel-Muelbert A, Barreto S, Junqueira AB, Staal A, Hirota M (2024) Protecting Indigenous territories is critical to water and food security in much of Brazil. Nota Técnica. Instituto Serrapilheira, Brasil. https://serrapilheira.org/wp-content/uploads/2024/12/Technical-note_ITs_Amazonia_2024_3_12.pdf.

Metzger JP, Bustamante MM, Ferreira J, Fernandes GW, Librán-Embid F, Pillar VD, Prist PR, Rodrigues RR, Vieira IC, Overbeck GE (2019). Why Brazil needs its legal reserves. *Perspec Ecol Conserv* 17:91-103.

Observatório do Clima (2025) Análise do PL 2.159/2021 e dos pareceres a ele apresentados no Senado. Nota Técnica. Observatório do Clima, Brasil. Disponível em: <https://oc.eco.br/wp-content/uploads/2025/05/Final-Nota-Tecnica-com-analise-do-PL-2.159-e-emendas-do-Senado1.pdf>. Acesso em: 30 maio 2025.

Qin Y, Xiao X, Liu F, de Sa e Silva F, Shimabukuro Y, Arai E, Fearnside PM (2023) Forest conservation in Indigenous territories and protected areas in the Brazilian Amazon. *Nat Sustain* 6:295-305. <https://doi.org/10.1038/s41893-022-01018-z>.

Rajão R, Soares-Filho B, Nobre C, Pinto LFG, Ribeiro V, Moutinho P, Lambin EF (2021) The risk of fake controversies for Brazilian environmental policies. *Biol Conserv* 266:109447. <https://doi.org/10.1016/j.biocon.2021.109447>.

Resende FM, Cimon-Morin J, Poulin M, Meyer L, Joner DC, Loyola R (2021) The importance of protected areas and Indigenous lands in securing ecosystem services and biodiversity in the Cerrado. *Ecosyst Serv* 49:101282. <https://doi.org/10.1016/j.ecoser.2021.101282>.

Rodrigues DDJ, Sobral-Souza T, Toma TSP, Guimarães AF, Izzo TJ, Penhacek M, Barbosa FR, Szinwelski N, Kempner A, Bochenki WS, Neyra MOC, Streit H, Overbeck GE, Roque FDO, Fernandes GW, Pereira CC, Fearnside PM (2025) Passando a boiada: Degazettement and downsizing threaten protected areas in the Brazilian Amazon. *Perspect Ecol Conserv* 23:1-5. <https://doi.org/10.1016/j.pecon.2025.01.001>.

Silva EC, Guerrero-Moreno MA, Oliveira FA, Juen L, de Carvalho FG, Oliveira-Junior JMB (2025) The importance of traditional communities in biodiversity conservation. *Biodivers Conserv* 34:685-714. <https://doi.org/10.1007/s10531-024-02999-3>.

Soares-Filho B, Davis JL, Rajão R (2020) Pavimentação da BR-319, a Rodovia do Desmatamento. Nota Técnica, Centro de Sensoriamento Remoto (CSR-UFMG), Laboratório de Gestão de Serviços Ambientais (LAGESA-UFMG), Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, Brasil. https://csr.ufmg.br/csr/wp-content/uploads/2020/11/Nota_tecnica_112020-01_pavimentacao_BR_319.pdf.



centro de conhecimento em
biodiversidade
Brasil



www.biodiv.com.br
contato@biodiv.com.br
[@centrobiodiv](https://www.instagram.com/centrobiodiv)

